

개 선 요 구

제 목 가스기술기준위원회의 이해충돌방지 기준 미흡

관 련 부 서 ●●●●처

내 용

1. 업무 개요

「고압가스안전관리법」 제33조의2에 따라 가스관련법에서 정하는 상세기준⁴⁾의 제정·개정과 운영 등을 위해서는 가스기술기준위원회를 두도록 정하고 있으며 다음 사항을 심의·의결하고 있다.

고압가스안전관리법

제33조의2(가스기술기준위원회)

- ① 제22조의2제1항에 따른 상세기준의 제정·개정과 운영 등을 위하여 가스기술기준위원회를 둔다.
- ② 가스기술기준위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.
 1. 상세기준의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
 2. 상세기준의 적용 및 운영에 관한 사항
 3. 가스기술에 관한 외국 기준 및 신기술의 채택에 관한 사항
 4. 가스기술기준위원회규정의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항
 5. 그 밖에 상세기준과 관련된 사항으로서 산업통상자원부장관이 의뢰하는 사항
- ③ 가스기술기준위원회는 위원장과 부위원장 각 1인을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성한다.
- ④ 가스기술기준위원회의 위원장과 부위원장은 위원 중에서 호선하고, 가스기술기준위원회의 위원은 기계·화공·금속·안전관리·토목·건축·전기·전자 또는 가스 기술기준에 관한 전문성과 경험이 풍부한 자 중에서 산업통상자원부장관이 대통령령으로 정하는 바에 따라 위촉하며, 선임기준에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑤ 가스기술기준위원회 위원의 임기는 3년으로 하며, 연임할 수 있다.
- ⑥ 상세기준의 제정·개정·폐지 안건의 연구 또는 용역에 참여하거나 직접적인 이해관계자에 해당하는 위원은 위원회의 결정에 의해 해당 상세 기준의심의·의결에 참여할 수 없다.
- ⑦ 가스기술기준위원회의 업무를 지원하기 위하여 공사에 사무국을 두며, 사무국의 조직과 운영, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.
- ⑧ 가스기술기준위원회의 구성 및 운영에 필요한 세부사항은 가스기술기준위원회규정으로 정한다.

4) 「고압가스 안전관리법」 제22조의2제1항, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제45조제1항, 「도시가스사업법」 제17조의5제1항 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제48조제1항

2. 관련법령 및 판단기준

「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제6조에 따르면 국민의 권리와 의무에 관련된 업무에 대하여 특히 공정하고 객관적으로 심의·의결하기 위한 위원회를 설치할 때에는 위원의 제척·기피·회피⁵⁾에 관한 사항을 명시하여야 한다고 규정하고 있다.

이에 따라 「가스기술기준위원회규정(이하 ‘규정’이라 한다)」 제12조제6항 및 제15조제5항에서는 상세기준의 제정·개정·폐지 안건의 ① 연구 또는 ② 용역에 참여하거나 ③ 직접적인 이해관계자에 해당하는 위원·분과위원은 위원회·분과위원회의 결정에 의해 해당 상세기준의 의결에 참여할 수 없도록 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ●●●●처(이하 “관련부서”라 한다)에서 운영하는 가스기술기준위원회의 이해충돌방지 기능을 검토한 결과 아래와 같이 개선이 필요한 사항을 발견하였다.

① 가스기술기준위원회 위원장의 결정권 조정

규정 제12조(위원회의 의결) 및 제15조(분과위원회의 심사 등)에서는 이해관계자 해당 여부를 위원장이 결정하도록 명시되어 있다.

그러나, 해당 규정을 그대로 적용할 경우 위원에게 제척 사유가 존재하더라도 위원장의 결정이 있어야만 제척되는 것으로 오인될 소지가 있으며 만약 실제로 제척 사유가 위원장의 의도에 따라 결정이 된다면 위원 윤리규정 제2조(중립성

5) 제척(除斥:배제해서 물리침)은 법관이나 법원 사무관이 특정 사건에 관해 불공평한 취급을 할 우려가 있는 경우에, 당사자의 의사와는 무관하게 규정에 의하여 당연히 직무에서 배제하는 제도이다. 기피(忌避:꺼리거나 싫어하여 피함)는 어떤 특수한 관계에 있거나 공정하지 못한 재판을 할 우려가 있을 때, 당사자의 신청에 따라 업무에서 배제하는 것이고, 회피(回避:몸을 숨기고 만나지 않음)는 스스로 제척 또는 기피할 만한 이유가 있다고 인정하여 자발적으로 직무 집행을 피하는 것이다.

확보) 및 제5조(지위의 사적 이용 금지)을 위배하게 되어 가스기술기준위원회 위원 선정과정에서의 객관성이 결여되고 위원장의 과도한 재량 남용으로 해석될 수 있어 이러한 우려를 해소하기 위한 제도의 보완이 필요하다.

가스기술기준위원회규정
제12조(위원회의 의결) ①~⑤ (생략) ⑥ 상세기준의 제정·개정·폐지 안건의 <u>연구 또는 용역에 참여하거나 직접적인 이해관계자에 해당하는 위원은 위원회의 결정에 의해 해당 상세 기준의 심의·의결에 참여할 수 없다. 이 경우 위원의 이해관계자 해당 여부는 위원장이 결정한다.</u> 제15조 (분과위원회의 심사 등) ①~④ (생략) ⑤ 상세기준의 제정·개정·폐지 안건의 <u>연구 또는 용역에 참여하거나 직접적인 이해관계자에 해당하는 분과위원은 분과위원회의 결정에 의해 해당 상세기준의 의결에 참여할 수 없다. 이 경우 분과위원의 이해관계자 해당 여부는 분과위원장이 결정한다.</u>

② 가스기술기준위원회 위원 제척·기피·회피 절차 부재

규정 제12조 및 제15조에 따라 가스기술기준위원회 위원에 대한 제척·회피와 유사한 사항을 정하고 있지만 참여 금지에 대해서만 규정하고 있을 뿐 참여를 피하는 방법을 세부적으로 정하고 있지 않으며, 위원장이 상세기준 제정·개정·폐지 안건과 직접적인 이해관계가 있는지 확인하지 않은 것으로 나타났다.

현재 가스기술기준위원회 제6기 기준위원(총 18명) 선정 현황 및 규정 등에서 정하는 공정성 검증·확보 여부를 점검한 결과, 향후 가스기술기준위원회 활동에 있어 ❶ 위원 본인이 연구활동에 참여하고 있는 연구과제와 관련된 상세기준 제·개정 위원으로 참여할 수 있는 사례가 7건, ❷ 위원이 소속된 기관(회사, 단체 등) 임직원이 관련 연구과제를 수행하고 있어 직접적인 이해관계자에 해당될 수 있는 사례가 8건 확인되었다. (상세내용 ‘표 1’ 참조)

[표 1] 가스기술기준위원회 위원과 법제화 추진이 진행 중인 연구과제의 관계

연번	소속	위원	위원회 기수	연구과제	참여 기관	연구 담당자	연구기간	위원과 연구자 관계
1	○○○ 대학교	***	5	암모니아 연료추진선박 벙커링 안전기준 및 누출 안전관리 기술 개발	○	***	23.7~25.12	동일 기관
		***	6					
2	○○대학교	***	5	수소시설 및 배관망의 수소취성 평가기술 개발	○	***	23.4~26.3	동일 기관
		***	6					
3	○○대	***	5,6	도시가스 배관망 수소혼입 안전성 평가/ 실증 및 안전기준 개발	○	***	23.4~26.12	본인
4	○○○○○	***	6	주택용/산업용 연소기·가스기기 연소성능 안전성 검증 및 안전기술 개발	○	***	23.4~26.3	동일 기관
5	○○○대학교	***	5	주택용/산업용 연소기·가스기기 연소성능 안전성 검증 및 안전기술 개발	○	***	23.4~26.3	본인
6	○○대학교	***	5,6	액화수소 저장탱크를 적용한 대용량 수 소충전소 전환기술 및 실증	○	***	22.7~25.3	동일 기관
7	○○○대학교	***	5	액화수소 핵심부품 성능검사 기술 및 안 전기준 개발	○	***	22.4~25.12	본인
8	○○○○○○○ 연구원	***	5	고압수소 이송을 위한 100기압급 배관용 소재/강관 제조기술 개발 및 실증	○	***	22.4~25.12	본인
9	○○○○○○○ 연구원	***	5,6	암모니아 기반 청정 수소 생산 1,000Nm ³ /hr 규모 Pilot 플랜트 실증화 기술 개발	○	***	21.11~25.10	본인
10	○○○○○○○ 가스연구원	***	6	수소 전주기 통합 위험성평가 프로그램 및 액화수소 설비 안전기준 개발	○	***	21.5~25.4	동일 기관
11	○○대학교	***	5	수소 전주기 통합 위험성평가 프로그램 및 액화수소 설비 안전기준 개발	○	***	21.5~25.4	동일 기관
		***	6					
12	○○○○ 연구원	***	6	수소충전소 및 배관망 안전 제고를 위한 필수 장비 국산화 기술 개발	○	***	21.5~24.12	본인
13	○○대학교	***	5	공공건물 대상 수소추출기 연계형 연료 전지 안전실증	○	***	20.10~24.9	동일 기관
		***	6					
14	○○○○○○○ 연구원	***	5,6	수전해 장치 고안전성 확보를 위한 핵심 기술 개발 및 실증	○	***	20.5~24.10	본인
15	○○대학교	***	5	수전해 장치 고안전성 확보를 위한 핵심 기술 개발 및 실증	○	***	20.5~24.10	동일 기관
		***	6					

※ 자료출처 : 가스피아-연구기획-연구수행관리-수탁과제관리-수탁연구과제등록 재구성

따라서 위와 같은 사례가 지속 발생할 경우 위원회의 윤리성·객관성이 훼손될 우려가 있으므로 ●●●●처에서는 제척·기피·회피에 대한 신고 및 결정 절차를 아래 [표 2]의 예시와 같이 규정에 구체적으로 명시·반영하여 이해충돌 방지를 제도적으로 보완할 필요가 있다.

[표 2] 위원회 제척·기피·회피 조항 예시

제18조(위원회의 제척·기피·회피) ① 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위원회, 제20조에 따른 소위원회 및 제21조에 따른 분과위원회의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원 또는 그 배우자나 배우자였던 자가 당해 사안에 관하여 당사자이거나 공동권리자 또는 공동의무자인 경우
2. 위원이 당해 사안의 당사자와 친족 관계에 있거나 있었던 경우
3. 위원이 당해 사안에 관하여 증언, 감정, 법률자문 또는 손해사정을 한 경우
4. 위원이 되기 전에 당해 사안에 대하여 감사, 수사 또는 조사에 관여한 사항
5. 위원이 당해 사안에 관하여 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우
- ② 위원회, 제20조에 따른 소위원회 및 제21조에 따른 분과위원회의 심의·의결의 이해당사자는 위원에게 공정을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 기피신청을 할 수 있다.
- ③ 위원 본인이 제1항 또는 제2항의 사유에 해당하는 경우에는 스스로 그 사안의 심의·의결을 회피할 수 있다.
- ④ 위원회, 제20조에 따른 소위원회 및 제21조에 따른 분과위원회의 심의·의결에 관한 사무에 관여하는 위원회의 소속 공무원(제25조에 따른 파견 공무원 및 직원을 포함한다) 및 제22조에 따른 전문위원에 관하여는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

※ 자료출처 : 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 발췌(제18조)

관련부서 의견 의견 없음

조치할 사항 ●●●●처장은

가스기술기준위원회 운영 간 윤리성·객관성 확보를 위하여 「가스기술기준위원회 규정」에 위원회의 제척·기피·회피에 대한 신고 및 결정 절차가 구체적으로 반영될 수 있도록 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)